[٣] وَالرُّبُعُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ أَرْبَعَةٍ.

[٤] وَالثُّمُنُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ.

فَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ لَا عَوْلَ فِيهَا.

[٥] وَإِذَا كَانَ مَعَ النِّصْفِ ثُلُثٌ أَوْ ثُلُثَانِ أَوْ سُدُسٌ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَىٰ عَشَرَةٍ.

[٦] وَإِنْ كَانَ مَعَ الرُّبُعِ أَحَدُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ؛ فَهِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَىٰ سَبْعَةَ عَشَرَ.

[٧] وَإِنْ كَانَ مَعَ الثُّمُنِ سُدُسٌ أَوْ ثُلُثَانِ فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ إِلَىٰ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.

## ٥- بَابُ الرَّدِ

وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقِ الْفُرُوضُ الْمَالَ وَلَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ؛ فَالْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ قَدْرِ فُرُوضِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَيْنِ.

فَإِنِ اخْتَلَفَتْ فُرُوضُهُمْ أَخَذْتَ سِهَامَهُمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ، ثُمَّ جَعَلْتَ عَدَدَ سِهَامِهِمْ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ، فَإِنِ انْكَسَرَ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ ضَرَبْتَهُ فِي عَدَدِ سِهَامِهِمْ.

وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَعْطَيْتَهُ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ وَقَسَمْتَ بَاقِي مَسْأَلَتِهِ عَلَىٰ مَسْأَلَةِ أَهْلِ الرَّدِّ، فَإِنِ انْقَسَمَ وَإِلَّا ضَرَبْتَ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ ثُمَّ تُصَحِّحُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ مَا سَنَذْكُرُهُ.

وَلَيْسَ فِي مَسْأَلَةٍ يَرِثُ فِيهَا عَصَبَةٌ عَوْلٌ وَلَا رَدٌّ.

## ٦- بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

إِذَا انْكَسَرَ سَهْمُ فَرِيقٍ عَلَيْهِمْ ضَرَبْتَ عَدَدَهُمْ -أَوْ وَفْقَهُ إِنْ وَافَقَ سِهَامَهُمْ- فِي أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ، وَعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ، أَوْ نَقْصِهَا إِنْ نَقَصَتْ، ثُمَّ يَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلُ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ أَوْ وَفْقِهِ.

وَإِنِ انْكَسَرَ عَلَىٰ فَرِيقَيْنِ فَأَكْثَرَ وَكَانَتْ مُتَمَاثِلَةً أَجْزَأَكَ أَحَدُهَا.